UBND XÃ MÔ RAI **TRUNG TÂM PHỤC VỤ** **HÀNH CHÍNH CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-TTPVHCC	*Mô Rai, ngày tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mô Rai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mô Rai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 và Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2026 (sau đây gọi là Nghị định số 118/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 13/2026/TT-BTP ngày 30 tháng 9 năm 2026 và Thông tư số 14/2026/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2026;

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mô Rai kính trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2025, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Quy chế hiện hành được ban hành tháng 7 năm 2025, căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP khi chưa được sửa đổi, bổ sung. Từ đó đến nay, quy định về tổ chức, nhân sự, trụ sở, quy trình tiếp nhận, giải quyết và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều thay đổi, cụ thể:

a) Nghị định số 367/2025/NĐ-CP và Nghị định số 309/2026/NĐ-CP sửa đổi cơ cấu lãnh đạo Trung tâm cấp xã (Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc), bổ sung nhân sự dự phòng, nguyên tắc khai thác dữ liệu thay thế thành phần hồ sơ, ki-ốt thông minh, tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Trung tâm;

b) Thông tư số 13/2026/TT-BTP quy định việc bố trí các khu vực, nhân sự, bộ nhận diện, ki-ốt thông minh, hệ thống biểu mẫu và yêu cầu quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải có đủ 10 nội dung tại Điều 6;

c) Thông tư số 14/2026/TT-BTP quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Nghị định số 385/2026/NĐ-CP thay thế các quy định cũ về kiểm soát TTHC.

Theo Điều 38 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do

UBND xã ban hành. Quy chế hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ các quy định mới nên cần được thay thế.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUY CHẾ

Quy chế được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quy chế hiện hành; cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật mới nhất; bảo đảm đủ 10 nội dung theo Điều 6 Thông tư số 13/2026/TT-BTP; phù hợp điều kiện thực tế của Trung tâm; quy định cụ thể, dễ thực hiện thay vì chỉ dẫn chiếu.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH

Dự thảo Quy chế gồm 06 chương, 36 điều:

- Chương I. Quy định chung (Điều 1 - 6): phạm vi, đối tượng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc hoạt động, những việc không được làm, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân;

- Chương II. Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ làm việc, trụ sở và thời gian phục vụ (Điều 7 - 13): vị trí, nhiệm vụ của Trung tâm (có nhiệm vụ kiểm soát TTHC), 06 khu vực chức năng, bộ nhận diện, thời gian phục vụ, phạm vi tiếp nhận;

- Chương III. Nhân sự và phân công trách nhiệm (Điều 14 - 17): lãnh đạo, phương án nhân sự chính thức và dự phòng, tiêu chuẩn, quyền lợi, trách nhiệm của cơ quan cử người;

- Chương IV. Quy trình phối hợp, tiếp nhận, giải quyết và quản lý hồ sơ (Điều 18 - 27): phối hợp, tiếp nhận, chuyển và giải quyết hồ sơ, quản lý hồ sơ (số hóa, sổ theo dõi), xử lý hồ sơ quá hạn, dừng thực hiện, trả kết quả, TTHC không phụ thuộc địa giới, phí, lệ phí, hồ sơ sai, mất, thất lạc;

- Chương V. Quản lý thiết bị, ki-ốt thông minh, phản ánh kiến nghị, đánh giá và an ninh mạng (Điều 28 - 32);

- Chương VI. Kiểm soát TTHC, khen thưởng, kỷ luật và tổ chức thực hiện (Điều 33 - 36), gồm điều khoản chuyển tiếp đối với hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 10/10/2026.

IV. KIẾN NGHỊ

Trung tâm kính trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mô Rai.

Hồ sơ kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế; (2) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; (3) Báo cáo kết quả lấy ý kiến của các phòng chuyên môn.

Kính trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tám